

11

Aspectos legales de las actividades en-línea (Internet)

Antonio Arauzo-Azofra

Área de Proyectos de Ingeniería

Marzo de 2023

Contenidos

- 1) Introducción: Derechos digitales**
- 2) Gobernanza de internet**
- 3) Actividades en-línea**
- 4) Responsabilidad de los proveedores de servicios de la información**
- 5) Contratación en-línea (Comercio electrónico)**
- 6) Firma electrónica**

Introducción

● Derechos digitales

- *“Derechos de las personas con respecto al uso de dispositivos electrónicos o redes de comunicación”*
- Derechos humanos fundamentales:
 - Libertad de expresión
 - Privacidad
 - Libertad de asociación
- Otros derechos importantes:
 - Derecho a la educación
 - Derechos del consumidor
 - ...

Protección de derechos existentes en el contexto digital

- Extensión evidente:
 - Libertad de expresión: periodistas, individuos, crítica y parodia; como tratar la difamación.
 - Privacidad: como tratarlo ante el uso masivo de la información.
- No tan evidente:
 - Donde toma lugar una actividad
 - Derecho al anonimato
 - Sistemas de gestión de derechos de autor
 - Mal uso de las cartas “cease and desist”
 - Seguimiento del comportamiento en la web
 - ...

Iniciativas internacionales

- **World Summit of the information society (WSIS)**
 - Conferencias de las Naciones Unidas en 2003, 2005 y 2015 con seguimiento posterior
 - Centrada en la gente, universalidad y cooperación
- **Global Network Initiative (GNI)**
 - Libertad de expresión, Privacidad
- **European Digital Rights (EDRi)**
- **Electronic Frontier Foundation (EFF)**
 - Libertades civiles
- **Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)**
 - Mercados de software competitivos, estándares abiertos, patentes menos restrictivas

Iniciativas nacionales

- **Asociación de internautas (independiente)**
 - www.internautas.org
- **Asociación de usuarios de internet**
 - www.aui.es

Gobernanza de Internet

- **Historia:**

- Científicos e ingenieros →  →  (2016)

- **ICAAN – Privada con control gobiernos**

- TLDs
 - Accredited registrars

- **IANA (*Internet Assigned Names and Numbers*)**

- Dominios
 - Recursos numéricos: IP, AS.
 - Protocolos, ej. Mime

Actividades en-línea (qué son)

- **Servicios relacionados con Internet:**
 - Acceso, Alojamiento, Enlaces, ...
- **Servicios de la Sociedad de la Información**
(def. D. 98/34/EC):
 - *cualquier servicio realizado a cambio de remuneración, a distancia, por medio de equipos electrónicos a petición del individuo*
- **Directivas y leyes nacionales cubren:**
 - B2B, servicios entre empresas
 - B2C, servicios entre empresas y el consumidor
 - Financiados directa o indirectamente (publicidad)

Actividades en-línea (Leyes)

- **Regulaciones:**

- Directive 2000/31/EC sobre ciertos aspectos legales de los servicios de la sociedad de la información (**Ecommerce directive**)
- Directive 97/7/EC sobre la protección del consumidor en contratos a distancia (**Distance selling directive**)
- Además, los que veremos en los temas sobre Propiedad Intelectual y Privacidad

Actividades en-línea (Principios)

- **Regla del país de origen**
 - Proveedor expuesto al control de todos los países?
 - No → Lugar donde está **establecido**
 - Sólo la presencia de medios tecnológicos no→establec.
- **Legislación aplicable**
 - La acordada en contrato
 - La de la residencia del consumidor (si act. dirigidas)
- **Jurisdicción**
 - Donde el defendido tenga el domicilio
 - Ciertas circunstancias: contratos (acordado), daños (donde ocurra), consumidores (domicilio).

Actividades en-línea (oblig. del proveedor)

- **Obligación de información**
 - Nombre de la compañía y datos de contacto
 - Número de inscripción y número de IVA
 - Autorizaciones administrativas, Profesiones reguladas
- **Cookies (excepto login y esencial)**
 - Uso y propósito y Posibilidad de rechazo
- **Información de seguridad**
 - Suministradores de internet:
 - medidas de seguridad
 - filtrado de contenidos
 - responsabilidades



Responsabilidad de los proveedores de servicios

- **No toda la información en internet es legal**
 - Responsabilidad del que hace la publicación
 - Los intermediarios no tienen control real
 - Directiva de Comercio electrónico: solución nivelada
- **Obligación de colaborar y responsabilidad**
 - Colaborar con las autoridades
 - No obligado a supervisar pero responsable si no actúa con prontitud

Responsabilidad de los proveedores de servicios

- **Tipos de actividades:**
 - Mero transmisor (redes)
 - Caché
 - Alojamiento
 - Enlaces (España: no teniendo conocimiento)
 - Buscadores (no responsables enlaces a ilícito)
 - Enlaces (lícito, excepto © ejemplo: titulares)
 - Enlazado profundo (lícito)
 - Marcos (ilícito si confusión)
 - Texto en línea (ilícito con excepciones)
 - Metatags (si infringen marcas comerciales)

Contratos en-línea (Comercio electrónico)

- **Validez de los contratos electrónicos**
- **Procesos mínimos:**
 - Antes de iniciar: información de todos los pasos y condiciones
 - Confirmación de la aceptación del contrato
- **Consumidores**
 - Protección contra cláusulas abusivas
 - Cancelar contrato 7 días
 - Devolución de productos 30 días
 - Protección de los pagos con tarjeta
 - Niveles mínimos de garantía

Firma electrónica

- **Equivalente legalmente (a firma manuscrita)**
- **Firma electrónica simple**
 - Sirve como medio de autenticación
- **Firma electrónica avanzada**
 - Únicamente enlazada al firmante
 - Identifica al firmante
 - Medio de firma bajo el control único del firmante
 - Cualquier cambio puede detectarse
- **Proveedores de servicios acreditados a través de fronteras (sin restricción entre estados miembros)**
- **REGLAMENTO (UE) No 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior**

Referencias

Module 5 “Legal aspects of online activities (Internet) of M. Bain, M. Gallego, M. Martinez Rivas and J. Rius. 2010. *Legal aspects of the information society*. FUOC Eureka Media, S.L.